

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 960/2534 อัยการ กรมอัยการ
นาย อธิพิพล กาว รร ณ ธง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 143

ป.วิ.อ. มาตรา 158

ฟ้องโจทก์บรรยายว่า จำเลยเรียกเงินจากผู้เสียหายเพื่อตอบแทนการที่จำเลยจะจูงใจพนักงานสอบสวนให้ไม่ดำเนินคดีแก่ ณ. และปล่อยตัว ณ. ให้หลุดพ้นจากคดีข้อหาลักทรัพย์ เป็นการบรรยายฟ้องครบองค์ประกอบแห่งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 แล้วส่วนการที่จำเลยจะได้ไปติดต่อกับหรือจูงใจเจ้าพนักงานหรือไม่ มิใช่องค์ประกอบแห่งความผิดอันต้องบรรยายในฟ้อง และการที่โจทก์บรรยายว่าจำเลยใช้อุบายหลอกลวงผู้เสียหายโดยอ้างว่ารู้จักกับพนักงานสอบสวนสามารถวิ่งเต้นให้ ณ. หลุดพ้นจากคดีอาญา ก็เป็นการกล่าวถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำของจำเลยว่าได้เอาความเท็จมากล่าวเพื่อหลอกลวงผู้เสียหายให้จ่ายเงินเท่านั้น จะถือว่าจำเลยไม่มีเจตนากระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 หาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2530 เวลากลางวันจำเลยนี้กับพวกอีก 1 คน ได้ร่วมกันใช้อุบายหลอกลวงนางสาวสีนุ ราชา ผู้เสียหาย โดยเอาความเท็จมากล่าวว่า จำเลยรู้จักกับเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลสามเสน สามารถวิ่ง

เต็นให้ร้อยตำรวจโทสนธยา ใหญ่ไ้รับง เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาล
สามเสนซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายให้ปล่อยตัวนายณัฐริวุฒิ
ช่วงขุนทอง สามีของผู้เสียหายซึ่งต้องหาดีข้อหาหลักทรัพย์ในเขตท้องที่สถานี
ตำรวจนครบาลสามเสน ให้หลุดพ้นจากคดีได้ แล้วจำเลยกับพวกโดยเจตนาทุจริตได้
ร่วมกันเรียกเงินจำนวน30,000 บาท จากผู้เสียหาย เป็นการตอบแทนในการที่จำเลย
กับพวกจะจงใจร้อยตำรวจโทสนธยา ด้วยวิธีอันทุจริตให้ร้อยตำรวจโทสนธยากระทำ
การและไม่กระทำการในหน้าที่พนักงานสอบสวน ไม่ดำเนินคดีกับนายณัฐริวุฒิและ
ปล่อยตัวนายณัฐริวุฒิให้หลุดพ้นจากข้อหาหลักทรัพย์ไปซึ่งมิชอบด้วยหน้าที่ และเป็น
คุณแก่นายณัฐริวุฒิจนผู้เสียหายหลงเชื่อว่าจำเลยกับพวกสามารถทำได้ จึงมอบเงิน
จำนวน13,000 บาท ให้จำเลยกับพวกรับไป ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83, 143 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143, 83 ให้จำคุก 3 ปีจำเลยอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยว่า ตามฟ้องโจทก์เพียงแต่จำเลยกับพวกหลอกลวงผู้เสียหายว่ารู้จัก
พนักงานสอบสวนสามารถวิ่งเต้นให้สามีผู้เสียหายหลุดพ้นคดี แล้วเรียกเงินเป็นการ
ตอบแทนในการที่จำเลยกับพวกจะไปจงใจเจ้าพนักงาน จำเลยมีเจตนาเพียงหลอก
เอาเงินจากผู้เสียหายเท่านั้น จึงขาดเจตนาที่จะจงใจเจ้าพนักงานให้กระทำหรือไม่
กระทำการในหน้าที่อันเป็นองค์ประกอบของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 143 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่าตามฟ้องโจทก์ถือว่า
จำเลยมีเจตนากระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 หรือไม่ พิจารณ
แล้ว โจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้ชัดแจ้งว่า จำเลยกับพวกได้บังอาจร่วมกันเรียกเงิน
จำนวน 30,000 บาทจากนางสาวสีนุ ราชา ผู้เสียหาย เป็นการตอบแทนในการที่
จำเลยกับพวกจะจงใจร้อยตำรวจโทสนธยา ใหญ่ไ้รับง พนักงานสอบสวนสถานี
ตำรวจนครบาลสามเสน ด้วยวิธีอันทุจริตให้ร้อยตำรวจโทสนธยาใหญ่ไ้รับง กระทำ

การในหน้าที่พนักงานสอบสวนให้ไม่ดำเนินคดีกับนายณัฐริวุฒิ ช่วงชุดที่สอง สามิผู้เสียหาย เห็นว่า เป็นการบรรยายฟ้องให้เห็นถึงการกระทำและเจตนาของจำเลยว่า จำเลยเจตนาเรียกเอาเงินจากผู้เสียหายเป็นค่าตอบแทนในการที่จำเลยอ้างว่าจะจ้างเจ้าพนักงานไม่ให้ดำเนินคดีกับสามิผู้เสียหาย และปล่อยตัวให้หลุดพ้นจากคดีข้อหา ลักทรัพย์ อันถือได้ว่าเป็นการบรรยายฟ้องครบองค์ประกอบแห่งความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 แล้วส่วนการที่จำเลยจะได้ไปติดต่อหรือจ้างเจ้าพนักงานหรือไม่มีช่องทางประกอบแห่งความผิดอันต้องบรรยายในฟ้อง สำหรับการบรรยายฟ้องในตอนต้นที่ว่า จำเลยกับพวกบังอาจใช้อุบายหลอกลวงผู้เสียหาย โดยเอาความเท็จมากล่าวว่า จำเลยรู้จักกับเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาล สามเสนสามารถวิ่งเต้นพนักงานสอบสวนให้สามิผู้เสียหายหลุดพ้นจากคดีได้นั้น เป็นการกล่าวถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำผิดของจำเลยว่าได้เอาความเท็จมากล่าว เพื่อหลอกลวงผู้เสียหายให้จ่ายเงินเป็นการตอบแทนจำเลยกับพวกในการจะจ้างเจ้าพนักงาน จะถือว่าจำเลยไม่มีเจตนาในการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 หาได้ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกา โจทก์ฟังขึ้น เมื่อศาลอุทธรณ์ยังมีได้วินิจฉัยประเด็นข้ออื่นตามที่จำเลยอุทธรณ์เช่นนี้ เพื่อให้การวินิจฉัยข้อเท็จจริงเป็นไปตามลำดับศาล ศาลฎีกาเห็นสมควรย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(ก้าน อันนันทน์-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ